



Banque africaine de développement

Gestion des Plaintes
relatives à la Passation de Marchés
au titre des Projets

Guide

Octobre 2022



Département des Services Fiduciaires et de l'Inspection (SNFI)
Groupe de la Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5, Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire
E-mail: procurementpolicy@afdb.org

Le présent document est soumis par le droit d'auteur.

Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

Préface

Le présent Guide propose un aperçu de l'approche du Groupe de la Banque africaine de Développement (la Banque) en matière d'examen et de gestion des Plaintes relatives à la Passation de Marchés au titre des projets. Le Guide comprend, d'une part, les concepts de base ainsi que la démarche à suivre par les Emprunteurs et le personnel de la Banque pour traiter les Plaintes relatives à la Passation de Marchés reçues des soumissionnaires (y compris des soumissionnaires potentiels) et, d'autre part, un exposé des processus et procédures d'examen des Plaintes. Le Guide explique et s'appuie sur la section 8 de la Partie B du Manuel des opérations de passation de marchés (OPM) qui couvre cette thématique. Le Guide est en outre intégré dans la Boîte à outils de la passation de marchés au titre des projets.

Acronymes

AAO	Avis d'Appel d'Offres
AGPM	Avis Général de Passation de Marchés
AMI	Avis à manifestation d'intérêts
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
BPAP	Rapport d'évaluation de la passation de marchés de la Banque
BPS	Système de passation de marchés de l'Emprunteur
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DDP	Demande de Propositions
DS	Document de Sollicitation
DTAO	Dossier Types d'Appel d'Offres
EA	Entité Adjudicatrice
FfP	Adapté à l'objectif visé
GN	Guide
IPR	Examen indépendant de la passation de marchés
MDP	Matrice de Délégation de Pouvoirs
OE	Organe d'Exécution
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
OPM	Manuel des opérations de passation de marchés
PIAC	Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
PMPs	Méthodes et procédures de passation de marchés
PMR	Pays Membres Régionaux
PPM	Plan de Passation de Marchés
PQ	Pré-Qualification
SC	Services de Consultants
SPM	Spécialiste en Passation de Marchés
TM	Coordonnateur de projet de la Banque
VfM	Rapport qualité-prix optimal

Table des matières

Préface	4
Acronymes.....	5
1. Introduction	7
1.1 Contexte	7
1.2 Objectif	7
2. Portée	7
3. Rôles et Responsabilités de l'Emprunteur, du Plaignant et de la Banque	8
3.1 Rôles et Responsabilités de l'Emprunteur	8
3.2 Rôles et Responsabilités du Plaignant.....	9
3.3 Rôles et Responsabilités de la Banque.....	9
4. Le Processus de Passation de Marchés et les Plaintes	10
4.1 Plaintes formulées pendant le processus de passation de marchés.....	10
4.2 À quel moment les Plaintes relatives à la Passation de Marchés peuvent-elles être déposées ?	11
4.3 Qui est habilité à déposer une Plainte ?	11
4.4 Quelles sont les informations devant figurer dans la Plainte ?.....	11
4.5 Qui peut recevoir une Plainte ?	12
5. Recevabilité d'une Plainte.....	12
6. Les Procédures de Gestion des Plaintes.....	12
6.1 Généralités.....	12
6.2 Gestion des Plaintes dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur.	13
6.3 Gestion des Plaintes dans le cadre des PMPs de la Banque.....	14
6.4 Gestion des Plaintes dans le cadre des PMPs de Tierce partie	17
6.5 Plaintes impliquant des allégations de pratiques passibles de sanctions.....	17
ANNEXE A - FORMAT POUR PRÉPARER UNE PLAINTÉ	18
ANNEXE B - FORMULAIRE D'EXAMEN DES PLAINTES	20

1. Introduction

1.1 Contexte

- 1.1.1 La Banque a pour pratique d'accorder le plus haut niveau d'importance à la gestion des Plaintes relatives à la Passation de Marchés émanant des soumissionnaires ou soumissionnaires potentiels. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du maintien de ses principes de transparence, de responsabilité et de redevabilité, de justice et d'intégrité (équité), constituant une exigence essentielle du Cadre de Passation de Marchés en vigueur depuis 2015.
- 1.1.2 L'**OPM, partie B, section 8**, constitutif du Cadre de Passation de Marchés de la Banque, définit une « Plainte » comme « une communication envoyée à l'Emprunteur ou la Banque pour protester contre une décision de l'Emprunteur relative à l'exécution d'un projet ou pour informer que la politique de passation de marchés et/ou les dispositions des dossiers d'appel d'offres n'ont pas été respectées ».
- 1.1.3 Au sens du présent Guide, les Plaintes désignent les Plaintes relatives à la Passation de Marchés.

1.2 Objectif

- 1.2.1 Le présent Guide a pour but de fournir des orientations sur le dépôt de Plaintes par les Plaignants, le processus de gestion des Plaintes par les Emprunteurs, la revue exercée par la Banque, tout en précisant les rôles et responsabilités des Plaignants, des Emprunteurs et de la Banque.

2. Portée

- 2.1 Dans le cadre des projets et programmes financés par la Banque, les Plaintes relatives à la Passation de Marchés peuvent survenir indépendamment du régime ou du système de passation de marchés (BPS, PMPs de la Banque ou de Tierce partie¹) suivi par l'Emprunteur pour exécuter une transaction spécifique ou un groupe de transactions similaires. Lorsque le BPS ou les PMPs d'une Tierce partie sont utilisés, les mécanismes de gestion des Plaintes relatives à la Passation de Marchés prévus dans chacun de ces deux régimes ou systèmes prévalent. Ce Guide porte sur la gestion des Plaintes dans son ensemble avec un accent particulier lorsque les PMPs de la Banque sont utilisées.
- 2.2 Les litiges relatifs à l'exécution des contrats incluant les amendements aux contrats après leur signature sont régis par les dispositions correspondantes des contrats. Par conséquent, les questions et litiges relatifs à l'exécution du contrat ne sont pas couverts par le présent Guide. Ces cas sont toutefois portés à l'attention de la

¹ Les PMPs de tierces parties font référence aux méthodes et procédures de passation de marchés utilisées généralement par d'autres institutions multilatérales de développement ou par des institutions des Nations unies lorsque la Banque a déterminé qu'elles répondent à des normes de passation de marchés satisfaisantes.

Banque qui veillera à s'assurer de leur résolution diligente par les parties concernées conformément aux dispositions pertinentes du contrat.

- 2.3** Le Guide clarifie par ailleurs les rôles et responsabilités des Emprunteurs et de la Banque dans la gestion des Plaintes. En outre, les exigences spécifiques suivantes sont expliquées, à savoir : (i) à quelle étape et dans quelles circonstances du processus de passation de marchés, des plaintes peuvent-êtré déposées ; (ii) le moment où les Plaintes peuvent être soumises ; (iii) les parties qui peuvent déposer une Plainte ; et (iv) les informations qui doivent être fournies pour étayer une Plainte.

3. Rôles et Responsabilités de l'Emprunteur, du Plaignant et de la Banque

3.1 Rôles et Responsabilités de l'Emprunteur

Les responsabilités de l'Emprunteur en ce qui concerne la gestion des Plaintes relatives à la passation de marchés au titre des projets sont principalement, mais sans s'y limiter, les suivantes :

- Fournir en temps utile des informations suffisantes aux Plaignants. Ces informations comprennent les informations offertes dans la notification d'intention d'attribution de marché/contrat et le débriefing (séance d'information). Les Plaignants doivent être en mesure de comprendre les fondements de la décision de l'Emprunteur et de décider en toute connaissance de cause de soumettre ou de ne pas soumettre une Plainte sur la Passation de Marchés ;
- accuser promptement réception des Plaintes et procéder aussitôt à leur examen ;
- traiter les Plaintes de manière équitable en fournissant des réponses claires et en temps opportun aux fins de prévenir et résoudre les problèmes ;
- veiller à ce que les Plaintes soient traitées de manière indépendante et impartiale ;
- préserver la confidentialité et les informations exclusives des autres Soumissionnaires, Consultants, ou Candidats y compris leurs informations commerciales et financières et leurs secrets commerciaux.
- conserver un dossier complet pour chaque Plainte, les comptes-rendus des débriefings le cas échéant, et incluant le processus de résolution de chaque Plainte ;
- informer la Banque en temps utile de toute Plainte reçue et fournir toutes les informations pertinentes requises, y compris les détails de la Plainte ; et
- En ce qui concerne les acquisitions effectuées selon les PMPs de la Banque et soumises à un examen préalable par la Banque :
 - informer promptement la Banque de toute Plainte reçue et fournir à la Banque une copie de tous les documents et informations pertinents ;
 - consulter diligemment la Banque avec des informations exactes et complètes tout au long du processus d'examen et de résolution de la Plainte.

3.2 Rôles et Responsabilités du Plaignant

Les responsabilités du candidat, soumissionnaire, ou consultant relatives au dépôt d'une Plainte incluent ce qui suit :

- Avant de préparer et déposer une Plainte, examiner minutieusement les dispositions du Document de sollicitation (DS) régissant le processus de passation de marché spécifique, ainsi que la Politique de passation de marché de la Banque, afin d'être pleinement informé des règles et des conditions contractuelles régissant le processus de passation de marché spécifique ;
- se conformer aux exigences relatives au contenu de la Plainte ainsi qu'aux délais applicables aux Plaintes ;
- soumettre la Plainte directement à l'Emprunteur, c'est-à-dire à l'entité/au représentant désigné(e) à cet effet, tel que décrit dans le DS, dans les délais prescrits dans le présent Guide ;
- faire au besoin une demande de débriefing en temps utile ;
- s'assurer que le contenu de la Plainte est suffisamment précis :
 - expliquant les questions ou les préoccupations du plaignant ;
 - décrivant la violation alléguée des dispositions du DS ou de la Politique de passation de marchés applicables ; et
- agir avec intégrité lors de la participation à un processus de passation de marchés pour des projets et programmes financés par la Banque.

3.3 Rôles et Responsabilités de la Banque

- La Banque exige des Emprunteurs qu'ils traitent rapidement et de manière adéquate toutes les Plaintes reçues au cours de la procédure de passation de marchés, dans le cadre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque, et qu'ils en informent promptement la Banque. Le non-respect par un Emprunteur des exigences susmentionnées peut entraîner des actions appropriées de la part de la Banque, y compris en déclarant l'acquisition non conforme ou tout autre recours conformément aux termes et conditions de l'Accord de financement (Accord de prêt ou Protocole d'Accord de don).
- Lorsqu'une Plainte est adressée à la Banque, celle-ci en accuse réception au Plaignant et la transmet rapidement à l'Emprunteur pour traitement. Les communications adressées à la Banque concernant des pratiques passibles de sanctions, soupçonnées ou alléguées, doivent être signalées au Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque.
- La Banque procède à un examen préalable de la proposition de décision de l'Emprunteur sur la Plainte et émet un avis de non-objection (ou d'objection).

À l'exception de l'accusé de réception de la Plainte, la Banque n'engagera aucune discussion ou communication avec un soumissionnaire/proposant ou un consultant pendant le processus de passation et d'évaluation des offres, jusqu'à la publication de l'attribution du contrat.

4. Le Processus de Passation de Marchés et les Plaintes

4.1 Plaintes formulées pendant le processus de passation de marchés

- 4.1.1 L'objectif d'une Plainte formulée par un Plaignant est essentiellement de contester les actions de l'Emprunteur au cours de l'une des étapes suivantes du processus de passation de marchés : (i) publicité, établissement de la liste restreinte et pré-qualification ; (ii) période de sollicitation, y compris la publication de tout addenda au DS ; (iii) évaluation des offres ou des propositions ; et (iv) période d'attribution et de signature du contrat. Ces quatre étapes sont présentées dans le **tableau 1** ci-dessous.

Tableau 1 : Etapes du processus de passation de marchés générant des Plaintes

<i>Étape de la passation de marchés</i>		<i>Description de l'activité en cours</i>
1	Publicité Liste restreinte Pré-qualification	Publication de l'Avis Général de Passation de Marchés. Biens / Travaux - Émission d'un AAO ou d'un Avis de Pré-Qualification pour la Pré-qualification. Services de Consultants - Émission d'un AMI. Biens / Travaux – Émission du Dossier de PQ et le processus de PQ, jusqu'à la liste de pré-qualification.
2	Période de sollicitation, y compris l'émission de tout addenda.	Biens / Travaux - Émission des Dossiers d'Appel d'Offres et de la procédure d'appel d'offres jusqu'à la date de clôture de réception des offres. Services de Consultants - Lancement de la Demande de Propositions jusqu'à la date limite de réception des propositions.
3	Période d'évaluation menant à l'attribution du contrat	Biens / Travaux / Services de Consultants - Ouverture et évaluation des offres ou des propositions jusqu'à l'obtention de l'avis de « non-objection » de la Banque au rapport d'évaluation et à la proposition d'attribution du contrat.
4	Attribution du contrat / Signature du contrat	Biens / Travaux / Services de Consultants - Publication de l'attribution du contrat jusqu'à la signature du contrat.

- 4.1.2 Les Plaignants peuvent contester la décision de l'Emprunteur concernant un Avis d'Appel d'Offres (AAO), soit pour une pré-qualification, soit pour une invitation à soumissionner ou, dans le cas de services de consultants, un avis d'appel à manifestation d'intérêts. À titre d'exemple, ces contestations peuvent porter sur (i) des objections à toute clause figurant dans l'AAO ; et (ii) sur une publicité limitée de l'AAO.

- 4.1.3 Par ailleurs, un Plaignant peut contester les procédures suivies par l'Emprunteur et toute clause ou disposition des Documents de sollicitation (DS)². Il peut s'agir d'objections, de préoccupations ou de questions soulevées à l'égard de tout aspect des procédures suivies par l'Emprunteur ou du contenu du Dossier de pré-qualification, du Dossier d'appel d'offres, de la Demande de cotations, des Dossiers de demande de propositions ou des Addenda qui ont été publiés pour l'un de ces documents. Les exemples incluent : (i) des clauses manifestement restrictives (telles que les clauses sur l'éligibilité et l'enregistrement, les critères de qualification, les spécifications techniques) et par conséquent inacceptables dans les DS ; (ii) des incohérences manifestes apparentes dans les DS, notamment en

² Les Documents de sollicitation, tels qu'ils sont utilisés dans le présent Guide, couvrent les Dossiers de Pré-qualification, les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et les Demandes de Cotation (DC) pour l'acquisition de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants, ainsi que les Demandes de Propositions (DDP) pour les services de consultants.

ce qui concerne le manque de clarté des dates de soumission ; (iii) l'inadéquation de la période de sollicitation ; et (iv) la non-réception d'un ou de plusieurs addendas.

- 4.1.4 Au cours de la période d'évaluation, un certain nombre de Plaintes, d'objections et de questions peuvent être soulevées par les Plaignants concernant les procédures suivies par l'Emprunteur et la méthode d'application des dispositions du DS, notamment la méthode d'application des critères d'évaluation et les processus suivis, entraînant, par exemple, l'exclusion du Plaignant. Il peut s'agir : (i) de la non-qualification du Plaignant lors d'un exercice de pré-qualification ou de l'élimination du Plaignant d'un processus de passation de marchés comportant plusieurs étapes ; (ii) de l'application des critères d'évaluation par l'Emprunteur, perçue comme subjective ; (iii) de l'application apparente ou manifestement erronée de la méthodologie d'évaluation ; et (iv) de l'introduction de critères d'évaluation extrinsèques qui ne figuraient pas dans le DS.
- 4.1.5 Un Plaignant peut également remettre en cause la décision de l'Emprunteur d'attribuer le contrat qui a entraîné son exclusion du marché.

4.2 À quel moment les Plaintes relatives à la Passation de Marchés peuvent-elles être déposées ?

- 4.2.1 Le dépôt des Plaintes en temps opportun détermine l'efficacité de leur traitement. Le délai de soumission des Plaintes relatives à la Passation de Marchés doit être conforme aux dispositions des documents de sollicitation.

4.3 Qui est habilité à déposer une Plainte ?

- 4.3.1 Les Plaignants comprennent essentiellement (i) les Soumissionnaires et Soumissionnaires potentiels ; (ii) les Consultants et Consultants potentiels, et (iii) les Candidats et Candidats potentiels.

4.4 Quelles sont les informations devant figurer dans la Plainte ?

- 4.4.1 Les informations minimales devant figurer dans toute Plainte doivent inclure le nom du pays dans lequel le projet est situé, le nom et l'identification du projet spécifique, la nature de la transaction et l'étape du processus de passation de marché, l'identification du Plaignant, la nature de la Plainte, la justification de la Plainte, le moment de la violation ou de l'acte répréhensible allégué(e), et tout autre information pouvant être considérée comme pertinente pour appuyer la Plainte.
- 4.4.2 Les informations concernant l'Organe d'Exécution (OE), l'Organe d'implémentation ou l'Entité adjudicatrice (EA) et la personne spécifique à laquelle les Plaintes doivent être adressées, sont indiquées dans le DS. Un format qui peut être utilisé par les Plaignants pour préparer les Plaintes relatives à la Passation de Marchés est disponible à l'**annexe A**.

4.5 Qui peut recevoir une Plainte ?

- 4.5.1 Le Cadre de Passation de Marchés de la Banque exige que les Plaintes relatives à la Passation de Marchés soient soumises par le Plaignant directement à l'Emprunteur. Dans le cas où l'Emprunteur ne répond pas avec diligence à une Plainte, celle-ci peut être soumise à la Banque. En tout état de cause, les Plaignants sont toujours libres d'envoyer des copies de leurs Plaintes à la Banque en utilisant l'adresse électronique ci-après : procurementcomplaints@afdb.org
- 4.5.2 Les Plaintes soumises à l'Emprunteur sont généralement adressées à l'Organe d'exécution du projet (OE), à l'Entité adjudicatrice (EA) ou à l'Entité en charge de l'examen des Plaintes. L'adresse et les contacts nécessaires sont indiqués dans le Document de sollicitation (DS) relatif au processus concerné.
- 4.5.3 Les dénonciations relatives à des Pratiques présumées passibles de sanctions (fraude, corruption, collusion, coercition et obstruction) doivent être directement rapportées au Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque africaine de Développement. Les méthodes de dénonciation sont décrites sur le site web de la Banque (www.afdb.org)³.

5. Recevabilité d'une Plainte

5.1 Pour être recevable, une Plainte doit répondre aux exigences suivantes :

- être formulée par écrit ;
- être soumise à l'Emprunteur ou éventuellement à la Banque ;
- concerne la passation de marchés et porte sur un aspect spécifique d'un processus de passation de marchés dans le cadre d'un projet ou d'un programme financé par la Banque ;
- contenir une description détaillée des faits pertinents ;
- être soumise pendant le délai d'attente, et dans les cas où il n'y a pas de délai d'attente, la Plainte doit être soumise en temps voulu mais avant la signature du contrat.

6. Les Procédures de Gestion des Plaintes

6.1 Généralités

- 6.1.1 La Banque attend de l'Emprunteur qu'il examine promptement toute Plainte reçue. L'Emprunteur devra, par écrit, immédiatement adresser au Plaignant un accusé de réception de la Plainte et en informer la Banque, indépendamment de la nature de la Plainte et du régime de passation de marchés utilisé (BPS, PMPs de la Banque ou d'une Tierce partie).
- 6.1.2 Lorsqu'une Plainte est jugée recevable, l'Emprunteur est tenu de suspendre le processus de passation de marché correspondant jusqu'à ce qu'une décision soit dûment prise sur cette Plainte.

³ https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/05/10/afdb_sanctions_procedures_-_november_2014.pdf

- 6.1.3 L'Emprunteur est tenu de répondre à toutes les Plaintes reçues, soit directement, soit en coordination avec la Banque ou d'autres parties, en fonction du régime de passation utilisé. Toute Plainte doit être examinée et traitée de manière satisfaisante, conformément aux procédures spécifiques en la matière, avant la signature d'un contrat avec le soumissionnaire ou consultant retenu.
- 6.1.4 Les procédures de la Banque pour la gestion des Plaintes en fonction du régime de passation de marchés utilisé sont décrites et explicitées dans les sections ci-dessous.

6.2 Gestion des Plaintes dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur.

A. Actions de l'Emprunteur dans la gestion des plaintes en vertu du BPS

- 6.2.1 Conformément à la Politique de passation de marchés de la Banque en vigueur, un Emprunteur est tenu de mettre en place et de rendre opérationnel un mécanisme efficace de gestion des Plaintes relatives à la Passation de Marchés et de le mettre en œuvre, avant d'être autorisé à utiliser son BPS dans le cadre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque.
- 6.2.2 Lors de la préparation du BPAR pour un PMR, la Banque examine les indicateurs et sous-indicateurs critiques liés aux recours pour acceptation en préalable à l'autorisation de l'utilisation du BPS. Cet examen couvre le droit de faire appel, les mécanismes d'appel, ainsi que l'indépendance et la capacité de l'organe d'appel.
- 6.2.3 Dans le cadre de l'utilisation par la Banque des BPS dans ses opérations, les mécanismes de gestion des Plaintes et d'examen de la passation de marchés du PMR, une fois évalués et acceptés, peuvent donc être appliqués. En conséquence, l'Autorité contractante du projet, l'Organe de contrôle des marchés publics, l'Autorité de régulation des marchés publics, et l'Organe d'appel et la Commission d'examen de la passation de marchés du PMR sont alors chargés de traiter les Plaintes conformément aux lois et aux règlements du pays en matière de passation de marchés. En d'autres termes, la Banque s'appuie sur les mécanismes de contrôle et de régulation inscrits dans les systèmes de passation de marchés des Emprunteurs pour traiter les Plaintes.
- 6.2.4 La Banque s'attend à ce que les Plaintes soient dûment prises en considération et fassent l'objet d'une action appropriée, conformément au mécanisme de gestion des Plaintes en vigueur dans le pays.
- 6.2.5 Bien que les Plaintes formulées dans le cadre de l'utilisation du BPS soient traitées conformément aux lois et aux règlements nationaux en matière de passation de marchés, la Banque peut être amenée à émettre un avis sur des cas spécifiques. Par conséquent, l'Emprunteur devra fournir à la Banque tous les documents pertinents pour permettre à la Banque de procéder à un tel réexamen.

B. Actions de la Banque dans la gestion des Plaintes en vertu du BPS

6.2.6 Les Plaintes, ou toute autre communication de ce type reçue par la Banque, sont transmises pour traitement à l'Emprunteur, notamment l'OE du projet, avec copie, au besoin, à l'Organe de Règlement des différends.

6.2.7 La Banque accepte généralement la décision de l'Emprunteur dans le cadre de l'utilisation du BPS, à condition que les procédures et les processus suivis par l'Emprunteur soient conformes aux dispositions des lois et des règlements en vigueur dans le pays de l'Emprunteur, et qu'il n'y ait pas eu une application erronée et intolérable de l'une quelconque des règles et procédures convenues, comme indiqué dans la **clause 7.2 de la Politique de passation de marchés (encadré 1)**.

Encadré 1

Clause 7.2 de la Politique de passation de marchés

7.2 Acquisition non conforme dans le cadre de marchés attribués à travers le système de passation des marchés de l'emprunteur :

Dans le cadre de marchés passés en vertu du système de passation des marchés de l'emprunteur, la Banque acceptera généralement le jugement de l'Emprunteur à partir du moment où : i) les procédures et processus d'examen de l'Emprunteur ont été correctement suivis, conformément aux dispositions prévues dans la législation et les règlements contenus dans le système de l'Emprunteur ; et où, ii) de l'avis de la Banque, la politique de l'Emprunteur n'a pas fait l'objet d'une application manifestement erronée et intolérable.

6.2.8 L'Emprunteur est tenu d'informer la Banque d'une Plainte et du résultat du traitement de celle-ci.

6.2.9 Les opérations de passation de marchés pour lesquelles des Plaintes sont enregistrées font généralement l'objet d'un audit ou d'un examen indépendant de la passation de marchés (IPR). La Banque se réserve le droit de prendre des mesures correctives conformément à son Cadre d'intégrité, si les résultats de ces audits ou IPRs révèlent une violation de ses méthodes et procédures.

6.3 Gestion des Plaintes dans le cadre des PMPs de la Banque

6.3.1 **Généralités :** La passation de marchés en vertu des PMPs de la Banque implique l'utilisation obligatoire des dossiers types de passation de marchés de la Banque, ou l'utilisation d'un dossier spécifique, autre que ceux standards de la Banque, mais accepté et validé par la Banque. Il est alors impératif que toute Plainte soulevée par les soumissionnaires soit traitée par l'Emprunteur et soumise à la procédure de non-objection de la Banque avant qu'une réponse ne soit donnée au Plaignant.

6.3.2 **Réception de la Plainte :** Les Plaintes sont en principe transmises à l'Emprunteur. Pour les Plaintes reçues directement par la Banque, un accusé de réception est adressé au Plaignant et la Plainte est transférée à l'Emprunteur pour traitement. A l'exception de l'accusé de réception, la Banque n'engagera aucune discussion ou correspondance avec un soumissionnaire pendant le traitement de la Plainte. Il incombe au personnel concerné de la Banque de veiller à ce que cette disposition soit strictement respectée.

6.3.3 **Mécanisme de gestion par l'Emprunteur** :

Les Plaintes sont généralement examinées en deux étapes (cette procédure peut varier selon les pays). Le premier examen est d'ordinaire effectué par l'autorité contractante conformément à la législation, tandis que le second et dernier examen est effectué par l'organe d'appel chargé de réviser les décisions émises par le premier degré d'examen. L'examen déterminera au préalable si la Plainte est recevable ou irrecevable. Lorsqu'une Plainte est jugée irrecevable, une lettre motivée est envoyée au plaignant avec copie à la Banque.

6.3.4 Si une Plainte est jugée recevable, l'Emprunteur suspend immédiatement le processus de passation de marché jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la Plainte. Un examen détaillé est alors effectué sur la base des dispositions pertinentes du document de sollicitation et/ou d'autres documents applicables. La proposition de décision émise par l'organe d'appel est ensuite transmise à la Banque pour avis de non-objection. Après l'avis de la Banque, la décision de l'organe d'appel devient définitive et exécutoire. L'Emprunteur adresse la réponse au Plaignant. Les informations essentielles à inclure dans la réponse de l'Emprunteur sont énumérées dans l'**encadré 2**⁴ ci-dessous.

Encadré 2: Informations à inclure dans la réponse de l'Emprunteur

- **Exposé des questions** : un exposé clair et précis des questions soulevées par le Plaignant qui doivent être traitées ;
- **Faits et justifications** : un exposé clair et précis des faits et des justifications qui, de l'avis de l'Emprunteur, sont pertinents pour la résolution de la Plainte relative à la Passation de Marchés. Ces éléments doivent être présentés sous forme de récit et organisés autour des questions ;
- **Décision et fondement de la décision** : une déclaration précise expliquant la décision de l'Emprunteur. Elle doit inclure la base de la décision, par exemple, l'interprétation des faits par l'Emprunteur, ou l'indication des dispositions spécifiques d'un AAO, d'un DS ou de la Politique de passation de marchés ;
- **Analyse** : une explication de la base de la décision. Elle doit décrire pourquoi les faits, les circonstances et les justifications appuient la décision. Cette explication devrait identifier et aborder chaque question à laquelle il faut répondre pour parvenir à la décision ; et
- **Conclusion** : un énoncé clair de la résolution de la Plainte relative à la Passation de Marchés et une description des prochaines étapes à suivre, le cas échéant, c'est-à-dire indiquant les actions futures à mettre en œuvre.

6.3.5 Pour les Plaintes reçues pendant le processus de passation de marchés avant la date de remise des offres / propositions, les actions suivantes peuvent être envisagées :

- Modifier ou amender le document de sollicitation et ou tout document connexe concerné en publiant un addenda ;
- le cas échéant, prolonger la date de remise des offres / propositions de manière appropriée, afin de permettre aux parties intéressées de prendre en considération le document révisé et de préparer ainsi une réponse appropriée ; et

⁴ Cette liste a été harmonisée avec les exigences de la Banque mondiale qui sont contenues dans le document intitulé : « Procurement Guidance. Complaint. Procurement-related Complaints. How to Complain. January 2017. The World Bank. », afin d'alléger la charge de travail liée à l'utilisation de plusieurs formats, pour les Emprunteurs.

- annuler la procédure de passation de marché en cours, en cas d'irrégularités substantielles.

6.3.6 Examen par la Banque

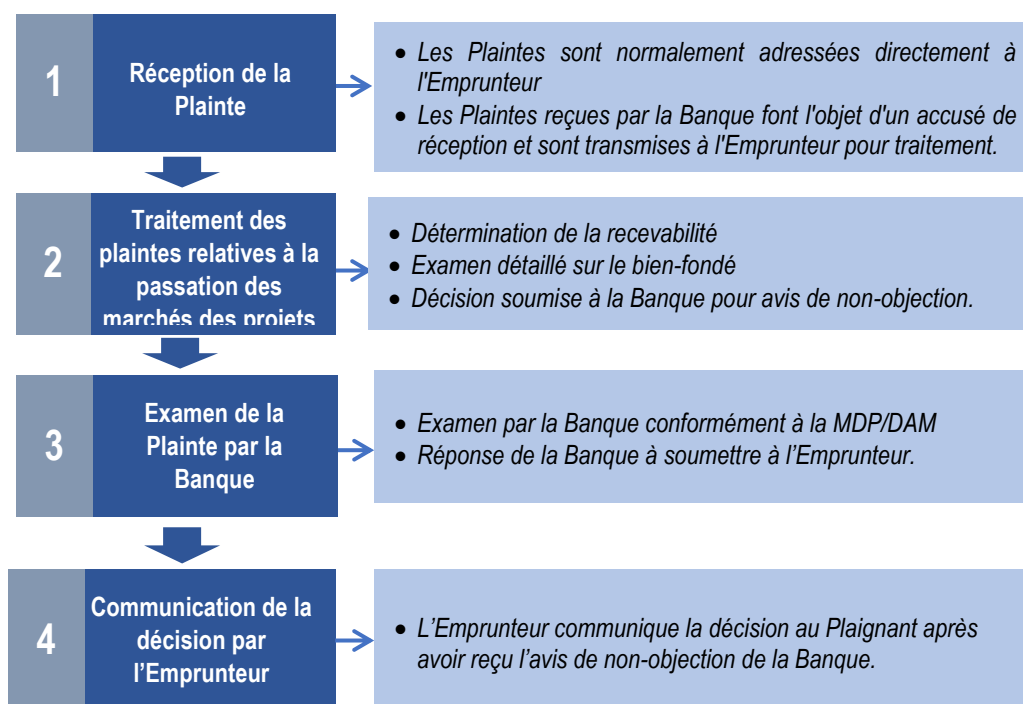
Toute Plainte traitée par l'Organe de Règlement des Différends est examinée par la Banque sur la base de la proposition de réponse préparée par l'Emprunteur. L'examen des Plaintes au sein de la Banque est effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Matrice de délégation de pouvoirs de la Banque (MDP/DAM) en vigueur. Un format modèle pouvant être utilisé par l'initiateur/la personne responsable pour préparer le traitement des Plaintes relatives à la Passation des Marchés, est proposé à l'**annexe B**. En fonction de la nature et du montant de la transaction, le traitement peut impliquer le Task Manager, le Spécialiste en passation de marchés, le Coordinateur régional des acquisitions, le Chef de Division des acquisitions et, en dernier lieu, le Comité de revue des décisions sur la passation des marchés. Le but est de s'assurer que les responsabilités fiduciaires de la Banque sont dûment exercées et que la Politique de passation de marchés est mise en œuvre de manière effective, afin d'accroître la transparence dans le processus de passation de marchés au titre des projets et programmes financés par la Banque. La position de la Banque est ensuite communiquée à l'Emprunteur pour action et réponse diligente au Plaignant.

6.3.7 Délais standards pour l'examen des plaintes

Pour des raisons de transparence et d'efficacité, les Plaintes doivent être traitées de manière prompte et sans délai, et dans tous les cas durant la période d'attente (si applicable). Les périodes d'attente, y compris les délais des réponses de l'Emprunteur, sont indiqués dans les dossiers de sollicitation.

6.3.8 Résumé des étapes de traitement des Plaintes lorsque les PMPs de la Banque sont utilisées.

Figure 1: Logigramme Des Principales Étapes de l'Examen et du Traitement des Plaintes en Utilisant les PMPs de la Banque



6.4 Gestion des Plaintes dans le cadre des PMPs de Tierce partie

6.4.1 La Politique de passation de marchés de la Banque permet l'utilisation de systèmes de passation de marchés de Tierces parties, y compris leurs mécanismes internes de traitement des Plaintes, ainsi que pour la prise de décisions finales et l'application de mesures correctives au nom de tous les cofinanciers, y compris la Banque. Ces Tierces parties comprennent généralement :

- Les institutions multilatérales de développement qui jouent le rôle de chef de file dans l'activité de passation de marchés : La signature conjointe d'un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) permet généralement d'assumer ce rôle ;
- Les agences et organisations des Nations Unies qui jouent le rôle de chef de file dans la mise en œuvre du projet ou du programme dans le cadre d'un Accord sur les principes fiduciaires (APF), en particulier dans les pays en transition ou en situation de fragilité, ou affectés par un conflit, et enfin dans les situations d'urgence, de crise et de catastrophe.

6.4.2 Dans le cadre des PMPs des Tierces parties, les Plaintes sont traitées par la Tierce partie concernée, sans autre examen par la Banque. La Banque sera toutefois tenue informée du processus d'examen et de son résultat.

6.5 Plaintes impliquant des allégations de pratiques passibles de sanctions

Les Plaintes, qu'elles relèvent du BPS, de la Banque ou des PMPs de Tierce partie, impliquant des signaux d'alarme ou des allégations de pratiques passibles de sanctions sont notifiées au Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque.

ANNEXE A - FORMAT⁵ POUR PRÉPARER UNE PLAINTE ⁶

(à utiliser par les Plaignants)

[En-tête du Plaignant comprenant : le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise (adresse postale) et l'adresse géographique (si elle est différente de l'adresse postale)].

A l'attention de : *[insérer le nom complet de la personne, le cas échéant].*
Titre/poste : *[insérer le titre/poste]*
Organe d'exécution : *[insérer le nom de l'organe du Maître d'ouvrage/de l'Acheteur/du Client].*
Adresse électronique : *[insérer l'adresse électronique]*
Numéro de fax : *[insérer le numéro de fax] supprimer si non utilisé*
[Date] :

Monsieur/Madame *[nom du Maître d'ouvrage/de l'Organe d'exécution/de l'Entité adjudicatrice/du Représentant de l'Acheteur].*

Plainte relative à la Passation de Marchés

Projet : *[insérer le nom du projet]*
Référence du projet : *[insérer le numéro de référence du projet]*
Transaction de passation de marché : *[insérer la transaction spécifique de passation de marché].*
Organe d'exécution (OE) : *[insérer le nom de l'Organe d'Exécution de l'Emprunteur / Entité adjudicatrice qui entreprend la passation de marché].*

Au nom de *[insérer le nom du Plaignant]*, nous vous écrivons pour soumettre une Plainte concernant la procédure de passation de marché susmentionnée dans le cadre de la transaction de *[indiquer la transaction de passation de marché spécifique].*

Étape actuelle de la passation de marchés

Le processus de passation de marché est actuellement *[décrire l'étape à laquelle le processus de passation de marché est parvenu].*

Intérêt à présenter la présente Plainte

Le Plaignant est *(Choisir l'option appropriée) :*

- Un participant potentiel à cette opportunité de passation de marché et est intéressé à *[présenter une candidature de pré-qualification ou à soumettre une offre/proposition]* - [OPTION 1] ; OU
- Un participant au processus de passation de marché et a soumis *[une candidature de pré-qualification ou une offre/une proposition]* le *[insérer la date]* - [OPTION 2].

Communication précédente

(Décrire toute communication antérieure établie avec l'Emprunteur en rapport avec l'objet de la présente Plainte. Identifier les personnes avec lesquelles cette communication a eu lieu. Joindre des copies de tout courriel, toute lettre ou tout document. Si aucune correspondance antérieure n'a eu lieu, indiquer [Il n'y a pas eu de correspondance antérieure en rapport avec cette Plainte]).

Débriefing (à inclure uniquement si la Plainte est liée à la décision d'attribution d'un marché/contrat)

Le Plaignant a demandé et obtenu un débriefing. Le débriefing a eu lieu le *[insérer la date]*. Les informations suivantes ont été fournies lors du débriefing *[rappeler les informations clés fournies lors du débriefing].*

⁵ Ce format de lettre a été harmonisé avec celui de la Banque Mondiale, qui figure dans le document intitulé : « Procurement Guidance. Complaint. Procurement-related Complaints. How to Complain. January 2017. »

⁶ Les Plaignants peuvent utiliser cet exemple de format lorsqu'ils soumettent une Plainte relative à la Passation de Marchés. Toutefois, les Plaignants doivent modifier le contenu afin de refléter les circonstances particulières de leur Plainte.

OU

Le Plaignant n'a pas demandé de débriefing.

Nature de la Plainte

Cette Plainte vise à contester *[Décrire la nature de la Plainte. La Plainte doit correspondre à l'une des catégories suivantes]*.

- *[Publicité / Avis particulier de passation de marché de l'Emprunteur ;*
- *Documents de passation de marchés de l'Emprunteur ;*
- *Décision de l'Emprunteur d'exclure le Plaignant d'un processus de passation de marché avant l'attribution du contrat;*
ou
- *Décision de l'Emprunteur d'attribuer le contrat].*

Les faits et circonstances pertinents à l'origine de la Plainte sont les suivants *[Décrire par ordre chronologique les faits et circonstances à l'origine de la Plainte]*.

L'impact négatif qui en a résulté est *[Décrire la nature de l'impact négatif qui en a résulté]*.

Motifs de contestation

Les motifs de la présente Plainte sont les suivants : *[Identifier la violation et l'incohérence ainsi que la section, le paragraphe ou l'annexe pertinents du document de passation de marchés et/ou de la politique de passation de marchés qui auraient été violés ou avec lesquels il y aurait une incohérence majeure]*.

Documents

A l'appui de cette Plainte, nous avons joint les documents suivants :

- *[Nom du document, sa date (s'il est daté) et le joindre à la présente lettre]*.
- *[Nom du document et le joindre à la présente lettre]*.

[Si vous n'avez aucun document à joindre, indiquez-le] Il n'y a aucun document à l'appui de cette Plainte.

Autres informations

Les autres informations pertinentes concernant la présente Plainte sont les suivantes : *[Décrire toute autre information jugée pertinente pour la présente Plainte]*.

Nous vous remercions de bien vouloir accuser la réception de la présente Plainte et de nous faire parvenir votre réponse en temps voulu.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

[Contacts du représentant autorisé du soumissionnaire/proposant/consultant] Nom : [insérer le nom complet] Poste : [insérer]

Adresse : [insérer l'adresse du représentant autorisé]

Numéros de téléphone : [insérer les numéros de téléphone du représentant autorisé].

Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique du représentant autorisé].

ANNEXE B - FORMULAIRE D'EXAMEN DES PLAINTES

(à remplir par le personnel de la Banque chargé de la conduite du processus d'examen conformément à la MDP/DAM)

FORMULAIRE DE PLAINTE RELATIVE À LA PASSATION DE MARCHÉS AU TITRE DE PROJETS (PPCF)

1. Date de saisie : (JJ/MM/AAAA)

A : INFORMATION DE BASE SUR LE PROJET			
2. Pays/Région :		3. Nom du projet :	
4. [Saisie de la Plainte] Date :		5. No SAP :	

B : PERSONNEL RESPONSABLE DE LA BANQUE			
6. Département régional / Division:		7. DG :	
8. Coordonnateur de projet (TM) :			
9. Département sectoriel :		10. Directeur(s) sectoriel(s):	
11. Coordinateur régional des acquisitions (RPC) :		12. Spécialiste en passation de marchés	

C : PLAIGNANT ET NATURE DE LA PLAINTE			
13. Nom :		14. Pays concerné :	
15. Nature de la Plainte :			

D: DETAILS DE LA PROCEDURE D'ACQUISITION							
16. Type de dépenses :	Biens	☐	Travaux	☐	Consultants	☐	
17. Mode de passation de marchés							
18. Titre de la procédure de passation de marché :							
19. Étape de la passation de marchés :							
20. Dates des avis de « non-objection » de la Banque aux documents de sollicitation :							

E. EXAMEN DETAILLE DE LA BANQUE DE LA PLAINTE (conformément à la MDP)	
Initier / Entamer (I)	
Contrôler / Vérifier (C)	
Recommander / Examiner (R)	
Approuver (A)	

